

עין משפט
גד מצוה

קיו:

הבית והעליה פרק עשירי בבא מציעא

בשלשה מקומות שנה לנו ר' יהודה אסור לאדם שיהנה מממון חבירו **שלא** מדעתו. אע"פ שמן הדין היה נראה לומר שיהנה חלל דלע"ג דזה נהנה ^(א) וזה לא חסר אפי' הכי תיקנו חכמים שיהא חייב דאין לו ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו ואידך דלמנר רבי יהודה אם השבח כו' דלע"ג גזולן קונה בשינוי הכא תיקנו דלא ליקני כיון שאין מתכוין לגזול ולקנות משום דאין לו ליהנות מממון חבירו שחבירו הביאו מן השוק וטרח צו כדפירש בקונט' וא"ת לפי מאי דס"ד השתא דטעמא משום דאסור שיהנה מממון חבירו ולא משום דכל המשנה ידו על התחמונה הוי דלא קני בשינוי משום שהבעלים טרחו להביאו מן השוק מ"מ לא הוה ליה לנימנר ידו על התחמונה ואור"י דהמ"ל וליטעמיך א"נ מן הדין לא קנאו בשינוי כיון שאינו מתכוין לקנות ומיהו מ"מ היה לו ליתן שכר כפי מה שהשביחו בצביעת שחור ורבען תקנו שלא יהנה מממון חבירו שלא מדעתו דהיינו בצביעת השחור שעשה שלא מדעתו הלבך ידו על התחמונה וגם משליש שטרו נמי אע"ג דלסמכתא קניא הכא כיון שאין זו מתנה גמורה שאין נותנה בלב שלם תקנו חכמים שלא יהנה מלוח הימנו:

הגהות הב"ח

(א) גמ' ר' יהודה אומר לא יתן (אמאי). תו"מ וי"צ ג"ל מומאי: (ב) שם דאיכא שחורימא. י"צ דלע"פ שזה חסר דאיכא שחורימא דלשימא אפי"ה אם העליה הוה מקורה פטור הואיל ולא נהנה דל"ל להעלות לו שגר היכא דזה לא נהנה וזה חסר כמ"ש הותם בב"ק דף ד' ע"א: (ג) שם דקא משנה דתנן כו"ל:

בשלשה מקומות שנה לנו ר' יהודה אסור לאדם שיהנה מממון חבירו **שלא** מדעתו. אע"פ שמן הדין היה נראה לומר שיהנה חלל דלע"ג דזה נהנה ^(א) וזה לא חסר אפי' הכי תיקנו חכמים שיהא חייב דאין לו ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו ואידך דלמנר רבי יהודה אם השבח כו' דלע"ג גזולן קונה בשינוי הכא תיקנו דלא ליקני כיון שאין מתכוין לגזול ולקנות משום דאין לו ליהנות מממון חבירו שחבירו הביאו מן השוק וטרח צו כדפירש בקונט' וא"ת לפי מאי דס"ד השתא דטעמא משום דאסור שיהנה מממון חבירו ולא משום דכל המשנה ידו על התחמונה הוי דלא קני בשינוי משום שהבעלים טרחו להביאו מן השוק מ"מ לא הוה ליה לנימנר ידו על התחמונה ואור"י דהמ"ל וליטעמיך א"נ מן הדין לא קנאו בשינוי כיון שאינו מתכוין לקנות ומיהו מ"מ היה לו ליתן שכר כפי מה שהשביחו בצביעת שחור ורבען תקנו שלא יהנה מממון חבירו שלא מדעתו דהיינו בצביעת השחור שעשה שלא מדעתו הלבך ידו על התחמונה וגם משליש שטרו נמי אע"ג דלסמכתא קניא הכא כיון שאין זו מתנה גמורה שאין נותנה בלב שלם תקנו חכמים שלא יהנה מלוח הימנו:

אם השבח יתר ע"ה **היצאיה**. י"פ' צירושלמי בפרק הגזול קמא

(ב"ק דף ק: ד"ה אם):

לא יזהו ולא יזה מאי. אין נראה לר"י פירוש הקונט' שפי' שבעה"צ רוצה למכור את הקרקע דנחא לא קמבעיא ליה דפשיטא דאין יכול למוכרו שהרי משועבד לזה לבנות עלייה שם כשירצה ואי רוצה למכור הקרקע לעשות הבית ואין מוכר אלא כח שיש לו בתוכה הא נמי פשיטא שבענין זה יכול למוכרה דלמה לא ימכור כח שיש לו זה אלא נראה לר"י דמייירי שרוצה בעה"צ לזורעה ובעל עלייה אמר גס אני אזרע שגם לי הקרקע משועבד לעלייה או דלמא מנ"י א"ל האידך אין לך כלום בקרקע אלא לענין העלייה בלבד:

ובן בית הבד כו'. פי' בקונטרס דלמייירי באחין שחלקו כמו פלוגתא דר' יהודה ורבען ולא בשוכר ומשכיר וק"ת קשה דמשמע דמדפליגי הכא רב ושמואל בגמרא דמייירי בשוכר ומשכיר דומיא דההיא דפליגי לעיל ועוד אי באחין שחלקו מוטל על התחתון לבנות התקרה אמאי אכתיך לאוקמי ההיא דלעיל בנפחת העלייה בשוכר ומשכיר לוקמה באחין שחלקו ואי האי וכן אנפחת העלייה דלעיל קאי אמאי הפסיק ביניהם ולא הסמיכם: ומן

גמ' שיהנה מממון חבירו. שלא במתנה עד שתהא מדעתו ונוחה לו: נוסן לו דמי למרו. למר לבן כמו שמסר לו דקנייה בשינוי ונתחייב מעות: ר' יהודה **אומר**. אם כן תחייבו נמלא זה נהנה שזה הביאו לו מן השוק אלא מחזיר לו את הממר כמות שהוא כצוה ידו על התחמונה: **אם** השבח.

שהשבח הממר יתר על היציאה שהולא כצו זה בסממנין ועליים ושכר טרחו כשאר שכר יוס: **נוסן** לו **אם** היציאה. ולא מה שראוי בקבלנות דהוי טפי. ואם ההוצאה וכו': **והשליש** **אם** שטרו. הפקידו ציד נאמן לפי שדאג הלוח שיחזור ויתבענו כל החוב: **ואמר** לו. לזה לשלים: **אם** אין אני נוסן לו. את המותר מכאן עד יוס פלוני: **מן** לו **שטרו**. ויחזור ויתבע הכל: **ודלמא**. לא היא זה נהנה וזה לא חסר לא קאסר רבי יהודה אלא זה נהנה וזה חסר הוא דאסר ומתניתין זה נהנה וזה חסר הוא דלמר ליה בעל הבית קא משחרת לכוחלאי שאתה צונה מחדשים ויפיע וכל הדמים עלי ואתה משחירן בעשן לפני יציאתך: **דכוס** **ליה** **משנה**. וקנסא קנים ליה אכל זה נהנה זה לא חסר כגון לעיל (דף סד:). **הדר** בחזר חבירו בחזר דלא קיימא לאגרא והדר זה אפילו עבד למיגר דה"ל נהנה וזה אינו חסר אינו צריך להעלות לו שכר: **ושמעין** **ליה** **וכו'**. הכא אשמעינן הכי: **תחתון** **שבא** **לשנו**. בצנין חומה שעליו מן היסוד עד התקרה: **בגויל** **שומעין** לו. אם היה מתחילה מאבני גזית וצא לשנותו כשנפלה ולבנות באבני גויל שומעין לו מפני שהוא מחזיק את הצנין שחומת גויל רחבה משל גזית טפח כדלמנר בפ"ק דבבא בתרא (דף ג:).

בגויל זה נותן ג' טפחים זה נותן ג' טפחים וצנזים זה נותן טפחים ומחלה וזה נותן טפחיים ומחלה. והתם מפרש גויל אצנים דלא משפין דמורשי ידיהו מטפי זה טפח: **כפיים**. ארסי תלאי לצניס ורחבן טפח ומחלה ונותן ארסי מכאן וארסי מכאן וטפח אצנים דקות וסיד ביניהם והוי עוצי החומה ד' טפחים: **בצנזים**. שלמות ואין עוציו של כותל אלא כמדת רוחבן והן ג' טפחים. כלל הדבר התחתון שמרחיב עוצי הצנין ומחזיקו שומעין לו אם ממעט חיזוקו אין שומעין לו שהעליון טוענו למחר יפול ועליון שבא להכביד את המשא תחתון מעכב עליו וכל זמן שממעט כווצו שומעין לו: **ארויס**. בקורות של תקרה תחתונה קמייירי וארויס ^(א) מתקיימין מן השקמין ומשאלן כבד: צא לשנות תחתון משקמים לארויס שומעין לו שמהנהו לעליון שמתקיים וחזק מקום מדרך רגליו. מארויס לשקמים אין שומעין לו חלל הבית אין שומעין לו שמטריח דמוסיף על כווצו תחתון מעכב עליו שהתחתון אינו חושש אם תפול החומה שמן התקרה ולמעלה: **אין** לו **לא** **לוח** **ולא** **לוח**. לבנות שעניים הם ובעל הקרקע רוצה למכור הקרקע: **מאי**. אית ליה לבעל העלייה בקרקע או לא: **דדיינא** **הוא**. אצ"ד היה כדלמרינן בהוריות בפ' בתרא (דף יג:). **כמה** **מפסיד** **שליש**. ימי קיומה היא ממהרת ליפול מחמת משא העלייה: **בתנ"י** **ציה** **הבד**. בית לעזור זיתים וגינה אחת על גבו שחקק אלם בקלע תחתיה כגון כיפה והיה גיטה למעלה וצית בדו מלמטה וכשמת נטלו בניו זה בית הבד וזה גינה ונפחת גגו של בית הבד שהוא מקום זריעתו של העליון: **כיפין**. ארקולו"ט. העליון יתן עליו עפר וזרע: **פטור**. מלשלם דמאי הוה ליה למיעבד אנוס הוא: **נחנו** לו **זמן**. שראויה צ"ד שהיה נוטה ואמרו לו סתור: **ונפל**. לתוך גינתו של חבירו: הגיעוך

מסורת הש"ס

(א) ב"ק נ"ה ק: ק. לעיל עמ: ע"ז ו'. (ב) ב"ב קסח. מדרש חו: (ג) ונעיל עו. ושי"ן, (ד) ונעיל סו. ושי"ן, (ה) רש"ל מ"ז בשם הרא"ש אכל הרי"ף גרס לה, (ו) ב"ק נ"ג. (ז) (א) שם ו: (ח) ס"א חוקים, (ט) וזה לא חסר כו"ל, (י) פירשמי בשם ירושלמי כו"ל:

— ❧ —

לענין רש"י

ארקולו"ט. קמרון. כיפה.

— ❧ —

מוסף רש"י

נותן לו דמי צמור. בדמים שצמר לנן נמכר בשוק דקנייה בגזול לשלם כשעת הצוה (לענין חו): כדמשקלך, ואע"פ דמהשתא שוי טפי לנהיבס למר ארום (ב"ב צה). קני בשנינו לר"מ ולא יהיב ליה אלא דמי אמרו אכל לא דמי שצחו, או זה יתן שכרו משלם ויקח הממר (שם ק) דלפירא ליה לר"מ כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזול וטוטל הממר לענינו אע"פ שהוא מעולה עכשיו בדמים (ע"ז ט). רבי יהודה אומר. אם כן נמלא זה משפכר בצינו (ע"ז ט). אם השבח. שהצית הממר, יתר על היציאה. שהולא השבח, נותן לו, בעל הממר, את היציאה. תמנים ועליים ושכר פעולה כמסר יוס ולא שכר שגם כמו שהתנה עמו (שם ובעי"ז לעיל חו): דקנים ליה להאי דשינה להיות ידו על התחמונה דלא נתתי ששכחא, ואגרא נמי כוליה לא יסקול אלא יציאה, ואם יציאה יתירה על השבח יתן לואת השבח שהשביח את הממר, ואם יצאה לתם את שכרו, כגון שהשבח יומר על השכר יתן שכרו (ב"ב ק). והשליש את שטרו. המלוח והלוח מקדוהו ציד שלש, שהרי טווח היה להם לכתוב שוכר ומכור על השלם (רשב"ם ב"ב קסח). תן לו שטרו. למלוה ויחזור ויגבה צו כל מה שכתבו צו תחילה (נדרים ב). הגיע זמן ולא נתן. ולא פרע (שם). ר' יוסי אומר יתן. השליש השטר למלוה ואע"ג דאסמכתא היא, דקבור היה לפרוע באותו הזמן, קנה המלוה את השטר (שם). אסמכתא. הנענית תחתא שאדם מבטיח את מביו לשמור עליו שאם לא יקיים תמא יתן כך וכן (לעיל חו): היט דבר דאינו נותן לו מעטמו אלא סומך על דבר שאינו דקבור שהוא יכול לנצח ופעמים שמנחין אותו (סנהדרין בד). המבטיח לחבירו דבר על מנת שנגשה דבר לעתיד וסומך בזה בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן ושיגיע הזמן יאמס ולא יוכל לקיים (רשב"ם ב"ב קסח). דאמור לא קני. ואינו נתפס במתאן ולא יפסיד בכך (שם). נתנו לו זמן. ב"ב (ב"ב א).

הגיעוך